



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus. Anak/2016 /PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa anak : -----

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA ANAK 1** ;-----
Tempat Lahir : Denpasar ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun 9 bulan /5 Juni 2000 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Denpasar ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Pelajar ;-----
Pendidikan : SMP IX ;-----

2. Nama Lengkap : **TERDAKWA ANAK 2** ;-----
Tempat Lahir : Kintamani ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun 6 bulan /1 September 2001 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Denpasar ;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Pelajar ;-----
Pendidikan : SMK Kelas 1 ;-----

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan sampai dengan sekarang : ----

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : **BENNY HARIYONO, SH.**, Advokat / Konsultan Hukum, beralamat Kantor Hukum Benny Mulyawan & Pattner Counsellor & Attoeney At Law di Jalan Andakasa Kav Menuri B2 Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/ 2016/PN Dps tanggal 29 September 2016 serta didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan Anak pada Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar dan orang tua dari Para Terdakwa ;-----

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps



Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 25/Pid.Sus.Anak/ 2016/PN Dps tanggal 20 September 2016 tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps tanggal 22 September 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;-----

Setelah membaca hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan; -----

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan anak **TERDAKWA ANAK 1** dan anak **TERDAKWA ANAK 2** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yakni mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **TERDAKWA ANAK 1** dan anak **TERDAKWA ANAK 2** berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan** ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) sebuah tas kain warna Cream yang bertulisan “ The Calmtree Bungalows dalam keadaan robek dan tali putus;-----
 - 1 (satu) camera warna hitam merk Lumik bersama kotaknya;-----
 - uang tunai Rp. 497.000,00 (empat ratus simbilan puluh tujuh ribu rupiah) bersama dompetnya ;-----

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps



Dikembalikan kepada saksi korban Perthuis Caroline ;-----

- 1 (satu) unit kerangka sepeda motor Scoopy habis terbakar ;-----

Dikembalikan kepada anak TERDAKWA ANAK 2;-----

4. Menetapkan agar anak **TERDAKWA ANAK 1** dan anak **TERDAKWA ANAK 2** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa anak dengan alasan bahwa Terdakwa anak masih bisa diperbaiki dan dibina perilakunya; -----

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dari Penasihat Hukumnya tersebut dan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya; -----

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut dan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; -----

Setelah mendengar pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang pada pokoknya menyarankan agar Para Terdakwa anak dapat dibina di luar Lembaga dengan bimbingan BAPAS Klas I Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa anak diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan karena melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

-----Bahwa anak **TERDAKWA ANAK 1** secara bersama – sama **dengan bersekutu** dengan anak **TERDAKWA ANAK 2**, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2016, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Jalan Labuan Sait Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) buah tas kain warna cream yang bertuliskan “The Calmatree Bungalows’ yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah Ipad merk Apple, 1 (satu) camera warna hitam merk Lumik bersama kotaknya, uang tunai sebesar Rp. 497.000,00 (empat



ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) bersama dompetnya, 1 (satu) buah Pasport Republique Francaise Nomor : 12CH97100, atas nama : saksi PERTHUIS CAROLINE, 1 (satu) buah SIM International atau Permis International atas nama : PERTHUIS CAROLINE, 1 (satu) buah kartu identitas atas nama : PERTHUIS CAROLINE, 1 (satu) buah kartu member Regional atas nama : PERTHUIS CAROLINE., 1 (satu) buah Kartu Kredit BNP PARIBAS, 1 (satu) buah Kartu Cridit CA dan 1 (satu) buah Kartu Kredit FORTUNEO BANQUE, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni saksi korban Perthuis Caroline atau setidaknya –tidaknnya selain mereka anak, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mereka anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 12.00 wita anak TERDAKWA ANAK 2 pulang dari sekolah, lalu menuju ke tempat Bilyard tepatnya di Jalan Kalimutu Denpasar, ditempat itu anak TERDAKWA ANAK 2 bertemu dengan anak TERDAKWA ANAK 1 kemudian anak TERDAKWA ANAK 2 menyuruh anak TERDAKWA ANAK 1 untuk mengantarnya pulang kerumah untuk ganti pakaian, setelah itu mereka anak pergi menuju ke tempat bilyard lagi, namun ditengah perjalanan anak TERDAKWA ANAK 2 bercerita kalau dirinya tidak mempunyai uang, kemudian anak TERDAKWA ANAK 1 mengatakan bahwa ada temannya bercerita kalau menjambret bisa menghasilkan uang, mendengar hal tersebut anak TERDAKWA ANAK 2 menjadi tertarik, lalu mereka anak pergi menuju ke daerah Pecatu Jimbaran dengan mengendarai sepeda motor honda Scoopy warna putih, sesampainya di Jalan Labuan Sait mereka anak melihat saksi korban Perthuis Caroline warga negara asing sedang berjalan kaki dipinggir jalan dengan menjinjing sebuah tas di bahu kirinya kemudian anak TERDAKWA ANAK 2 yang mengendarai sepeda motor memepet saksi korban Perthuis Caroline, setelah dekat anak TERDAKWA ANAK 1 tanpa seijin pemiliknya yakni saksi korban Perthuis Caroline menarik tas yang dibawa oleh saksi korban Perthuis Caroline, lalu mereka anak pergi meninggalkan saksi korban Perthuis Caroline, namun perbuatan mereka anak tersebut diketahui oleh saksi Komang Budasana dan saksi I Wayan Sumerta Yasa dengan menggunakan sepeda motor, saksi I Wayan Sumerta Yasa sempat menendang sepeda motor yang dikendarai mereka anak hingga mereka anak terjatuh lalu mereka anak dihakimi oleh massa dan sepeda motor



honda scoopy warna putih yang dikendarai mereka anak dibakar oleh massa ;-----

- Bahwa maksud dan tujuan mereka anak mengambil barang-barang tersebut adalah akan mereka anak miliki dan dipergunakan untuk kepentingan anak sendiri ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka anak, saksi korban Perthuis Caroline mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;-----

-----Perbuatan mereka anak diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah jelas dan dapat dimengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atasnya; ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut : -----

1. **Saksi PERTHUIS CAROLINE**, pada pokoknya keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi saat didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia dan sanggup untuk memberikan keterangan dan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilaporkan ;-----
- Bahwa saksi melaporkan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016, sekira pukul 15.30 wita, bertempat di jalan pantai Suluban dekat warung Surya, banjar Dinas Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan. Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa korban dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilaporkan oleh saksi adalah saksi sendiri, sedangkan pelaku tindak pidana pencurian yang dilaporkan tidak diketahui namun terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki (anak TERDAKWA ANAK 1 dan anak TERDAKWA ANAK 2) yang menaiki sepeda motor ;-----
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh anak TERDAKWA ANAK 1 dan anak TERDAKWA ANAK 2 berupa : 1 (satu) sebuah tas jinjing warna Cream yang yang berisikan : 1 (satu) buah Ipad merk Apple, 1 (satu) camera warna hitam merk Lumik bersama kotaknya, uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp. 497.000,00 (empat ratus simbilan puluh tujuh ribu rupiah) bersama dompetnya, 1 (satu) buah Pasport Republique Francaise Nomor : 12CH97100, atas nama : saksi PERTHUIS CAROLINE, 1 (satu) buah SIM International atau Permis International atas nama : saksi PERTHUIS CAROLINE, 1 (satu) buah kartu identitas atas nama : PERTHUIS CAROLINE, 1 (satu) buah kartu member Regional atas nama : PERTHUIS CAROLINE., 1 (satu) buah kartu Cridit BNP PARIBAS, 1 (satu) buah Kartu Cridit CA dan 1 (satu) buah Kartu Kridit FORTUNEO BANQUE sehingga saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) ;-----

- Bahwa saksi menjelaskan cara anak TERDAKWA ANAK 1 dan anak TERDAKWA ANAK 2 mengambil tas jinjing milik saksi yang berisikan barang-barang seperti pada poin nomor 4 diatas yaitu berpura-pura berhenti di pinggir jalan yang berlawanan arah dengan saksi yang sedang berjalan kaki dan begitu saksi sampai disamping anak TERDAKWA ANAK 1 dan anak TERDAKWA ANAK 2 yang duduk diatas sepeda motor selanjutnya yang dibonceng (anak TERDAKWA ANAK 1) langsung menarik tas jinjing milik saksi yang digantungkan dibahu kiri dan setelah tas tersebut berhasil dirampas anak TERDAKWA ANAK 1 dan anak TERDAKWA ANAK 2 melarikan sepeda motornya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor jenis apa yang digunakan oleh anak TERDAKWA ANAK 1 dan anak TERDAKWA ANAK 2 dan juga tidak diketahui plat nomornya dan yang hanya diketahui bahwa sepeda motor tersebut warna putih ;-----
- Bahwa dengan adanya tas saksi yang dicuri atau dijambret oleh anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2, maka saat itu saksi langsung berteriak minta tolong sambil menyetop kendaraan yang lewat dan saat itu ada seseorang (saksi I WAYAN SUMERTA YASA) yang lewat dan berhenti di samping saksi dan saksi mengatakan “ bahwa tasnya dijambret” dan pelakunya (anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2) mengarah kearah depan ;-----
- Bahwa selanjutnya orang tersebut (saksi I WAYAN SUMERTA YASA) membonceng saksi menuju ke pangkalan untuk mencari MADE, namun tidak ada dan pada saat itu saksi menceritakan kepada orang-orang tersebut bahwa saksi mengalami panjambretan, oleh karena itu saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps



disuruh menunggu ditempat tersebut sedangkan orang-orang tersebut melakukan pengejaran atau pencarian ;-----

- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi menunggu dipangkalan taxi tersebut kemudian seseorang yang tidak dikenalnya yang ada dipangkalan mengatakan “ telah menerima telepon dan mengatakan kepada saksi “ bahwa pelakunya (anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2) telah diamankan serta barang hasil curiannya, kemudian saksi dibonceng oleh orang tersebut menuju tempat ditangkapnya anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2 ;-----
- Bahwa setelah saksi sampai di tempat tersebut ternyata kedua pelaku (anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2) sudah diajar atau dihakimi massa dan saksi sama sekali tidak ada yang dikenal dan beberapa saat kemudian saksi melihat sepeda motor anak-anak tersebut sudah dalam keadaan terbakar sedangkan tas miliknya yang sudah diambil atau dirampas oleh pelaku (anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2) sudah diamankan oleh seorang Polisi ;-----
- Bahwa setelah pemeriksa menunjukkan kepada saksi yaitu anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2, selanjutnya saksi membenarkan bahwa kedua anak tersebut yang telah mencuri atau menjambret tas miliknya, dan sepeda motor yang ditunjukkan juga dibenarkan yaitu sepeda motor yang dipakai atau dipergunakan menjambret tasnya kemudian dibakar massa ; -----
- Bahwa setelah pemeriksa menunjukkan kepada saksi yaitu barang-barang berupa : 1 (satu) sebuah tas jinjing warna Cream yang berisikan : 1 (satu) buah Ipad merk Apple, 1 (satu) camera warna hitam merk Lumik bersama kotaknya, uang tunai Rp. 497.000,00 (empat ratus simbilan puluh tujuh ribu rupiah) bersama dompetnya, 1 (satu) buah Pasport Republique Francaise Nomor : 12CH97100, atas nama : saksi PERTHUIS CAROLINE, 1 (satu) buah SIM International atau Permis International atas nama : saksi PERTHUIS CAROLINE, 1 (satu) buah kartu identitas atas nama : PERTHUIS CAROLINE, 1 (satu) buah kartu member Regional atas nama : PERTHUIS CAROLINE., 1 (satu) buah kartu Cridit BNP PARIBAS, 1 (satu) buah Kartu Cridit CA dan 1 (satu) buah Kartu Kridit FORTUNEO BANQUE, selanjutnya saksi membenarkan tas yang berisikan barang-barang tersebut yang dijambret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2 ;---

- Bahwa yang ikut mengetahui saksi telah dijambret adalah saksi KOMANG (saksi KOMANG BUDASENA) dan saksi WAYAN (saksi I WAYAN SUMERTA YASA ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan secara singkat kronologis terjadinya penjambretan yang dialaminya adalah sebagai berikut : pada hari senin, tanggal 14 Maret 2016, sekira pukul 15.20 wita, saksi dari Cotage hendak jalan-jalan menuju pura Uluwatu, namun baru beberapa saat saksi meninggalkan Cotage melihat dua orang (anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2) yang duduk di atas sepeda motornya yang berlawanan arah dengan saksi yang sedang berjalan kaki dan begitu sampai disampingnya tiba-tiba salah satu yang duduk dibelakang (anak ELLEN IPAN GERISTIAWAN) tiba-tiba merampas tasnya yang digantungkan dibahu ;-----
- Bahwa selanjutnya anak TERDAKWA ANAK 2 yang duduk didepan langsung melarikan sepeda motornya kearah yang berlawanan dengan saksi oleh karena itu saksi langsung berteriak minta tolong dan pada saat itu kebetulan KOMANG (saksi KOMANG BUDESANA) lewat di tempat tersebut dan langsung berhenti dan mengantar saksi ke pangkalan dan sampai di pangkalan saksi langsung menceritakan bahwa telah dijambret oleh karena itu ada seseorang yang langsung mencari atau mengejar pelaku dan saksi disuruh menunggu di tempat tersebut;-----
- Bahwa bereselang kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi didatangi oleh seseorang yang ada di pangkalan taxi dan menjelaskan bahwa pelaku jambret telah diamankan dan saksi diantara ketempat pelaku jambret (anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2) diamankan dan setelah sampai ditempat anak ELLEN ADHI PRATA bersama anak TERDAKWA ANAK 2 diamankan saksi sudah melihat anak TERDAKWA ANAK 1 dan anak IPAN GERISTIAWAN sudah dihakimi massa dan sepeda motornya sudah dibakar massa dan tas saksi sudah diamankan oleh seorang Polisi;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka anak, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps



2. **Saksi I WAYAN SUMERTA YASA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa saksi saat didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pencurian atau jambret;-----
- Bahwa saksi ikut mengamankan pelaku jambret yaitu anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 16.00, bertempat di Jalan Labuat Sait, dekat Batu Nunggal, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;-----
- Bahwa anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2 melakukan penjambretan di Jalan Pantai Suluban dekat Warung Surya, Banjar Dinas Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya penjambretan tersebut, hanya pada saat saksi mendongkrak sepeda motornya di Jembatan Labuan Sait tiba-tiba melihat ada seseorang menaiki sepeda motor mengejar sepeda motor yang ada di depannya dan berboncengan dan saksi sendiri ikut melakukan pengejaran ;-----
- Bahwa bena saksi bersama saksi KOMANG BUDASANA berhasil mengamankan dua orang anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2, pada saat itu saksi belum tahu identitasnya karena belum sempat menanyai tiba-tiba dating massa menghakimi anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2 dan membakar sepeda motornya;-----
- Bahwa pada awalnya saksi belum mengetahui barang-barang apa yang dicuri atau dijambret oleh anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2, namun akhirnya saksi mengetahui setelah diperiksa dan diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa barang-barang yang dicuri atau dijambret berupa : 1 (satu) buah Ipad merk Apple, 1 (satu) camera warna hitam merk Lumik bersama kotaknya, 1 (satu) buah Pasport Republique Francaise Nomor : 12CH97100, atas nama : saksi PERTHUIS CAROLINE, 1 (satu) buah SIM International atau Permis International atas nama : saksi PERTHUIS CAROLINE, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps



kartu identitas atas nama : PERTHUIS CAROLINE, 1 (satu) buah kartu member Regional atas nama : PERTHUIS CAROLINE., 1 (satu) buah kartu Cridit BNP PARIBAS, 1 (satu) buah Kartu Cridit CA, 1 (satu) buah Kartu Kridit FORTUNEO BANQUE dan uang tunai Rp. 497.000,00 (empat ratus simbilan puluh tujuh ribu rupiah) bersama dompetnya;-----

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengejaran, saksi melihat kedua anak tersebut berboncengan dengan menaiki Honda Scoopy warna putih, yang membonceng atau mengemudikan sepeda motor menggunakan helm dan yang dibonceng tidak menggunakan helm;-----
- Bahwa saksi bersama saksi KOMANG BUDASANA pada saat mengamankan anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2 belum sempat menanyai identitasnya tiba-tiba datang massa yang langsung menghakimi dan ada yang membakar sepeda motornya;-----
- Bahwa saksi menjelaskan secara singkat kronologis cara mengamankan anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2 yang sebagai pelaku pencurian atau jambret yang bertempat di jalan Labuan Sait sebagai berikut : pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016, sekira pukul 15.30 wita, saat saksi sedang santai di jembatan Labuan sait, tiba-tiba saksi melihat ada pengendara sepeda motor saksi KOMANG BUDASANA mengendarai sepeda motor mengejar sepeda motor yang ada di depannya berboncengan naik sepeda motor Honda Scoopy sambil berteriak maling;-----
- Bahwa oleh karena itu saksi langsung ikut mengejar, bahkan saksi sempat mendahului saksi KOMANG BUDASANA yang terlebih dahulu melakukan pengejaran dan minta tolong dan sempat menghadang anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2 namun berhasil lolos dan saksi tetap melakukan pengejaran dan berhasil memepet anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2 dan sesampai di jalan datar setelah Batu Nunggul kemudian saksi menendang sepeda motor yang dinaiki anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2 kemudian terjatuh;-----
- Bahwa setelah anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2 terjatuh saksi langsung memegang anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2 yang masih anak-anak dan pada saat itu entah dari mana datangnya massa dan langsung menghajar anak



TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2 dan sebagian lagi membakar sepeda motornya, pada saat itu saksi agak menjauh sampai dating pihak Kepolisian mengamankan anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2 dan dibawa ke Kantor Polisi;-----

-
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa anak **TERDAKWA ANAK 1** memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

-
- Bahwa saksi dalam persidangan ini didampingi oleh penasehat hukum yaitu Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Benny Mulyawan & Pattner Counsellor & Attoeney At Law dengan alamat Jalan Andaksa Kav Menuri B2 Denpasar atas nama BENNY HARYONO.P SH,MH ;-----
 - Bahwa anak TERDAKWA ANAK 1 melakukan pencurian (jambret) pada hari Senin, 14 Maret 2016, sekira pukul 15.30 wita bertempat di Jalan Labuhan Sait, Desa Pecata, Kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung;
 - Bahwa korban pencurian (jambret) yang dilakukan oleh anak TERDAKWA ANAK 1 adalah seorang perempuan warganegara asing yang identitasnya tidak diketahui (saksi korban PERTHUIS CAROLINE) dan anak TERDAKWA ANAK 1 melakukan pencurian (jambret) tersebut bersama anak TERDAKWA ANAK 2, alamat jalan Imam Bonjol Denpasar namun tepatnya anak TERDAKWA ANAK 1 tidak tahu ;-----
 - Bahwa barang-barang yang dicuri atau dijambret oleh anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2 berupa : 1 (satu) buah tas jinjing yang isinya tidak diketahui, karena tidak sempat memeriksa atau melihat. Dan adapun cara anak ELLEN ADHI PRATA bersama anak TERDAKWA ANAK 2 melakukan pencurian atau jambret adalah memepet korban (saksi PERTHUIS CAROLINE dari sebelah kanan menuju seberang jalan, selanjutnya anak TERDAKWA ANAK 1 setelah korban (saksi PERTHUIS CAROLINE) dipepet maka anak TERDAKWA ANAK 1 mengambil paksa tas yang digendong oleh korban (saksi PERTHUIS CAROLINE) ;-----
 - Bahwa anak TERDAKWA ANAK 1 menjelaskan pada saat melakukan pencurian atau jambret yang menyetir sepeda motor adalah anak



TERDAKWA ANAK 2, sedangkan anak TERDAKWA ANAK 1 bertugas untuk mengambil paksa atau menjambret tas milik korban (saksi PERTHUIS CAROLINE) ;-----

- Bahwa selanjutnya anak TERDAKWA ANAK 1 juga menjelaskan bahwa pencurian atau jambret yang dilakukan bersama anak TERDAKWA ANAK 2 adalah dilakukan secara spontanitas pada saat sedang berdua di jalan, karena pada saat itu anak TERDAKWA ANAK 2 mengeluh tidak mempunyai uang dan pada saat itu anak TERDAKWA ANAK 1 mengatakan “ pernah mendengar cerita bahwa ada seseorang yang berhasil melakukan pencurian atau jambret dan menghasilkan uang;
- Bahwa selanjutnya anak TERDAKWA ANAK 2 kedengarannya tertarik dan mengiyakan, oleh karena itu anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2 langsung meluncur ke arah daerah Pecatu dan pada saat di jalan anak TERDAKWA ANAK 1 bertanya kepada anak TERDAKWA ANAK 2 “ berani melakukan pencurian atau melakukan jambret dan pada saat itu anak TERDAKWA ANAK 2 mengatakan “ akan mencobanya” ;-----

- Bahwa setelah sampai di daerah Pecatu , anak TERDAKWA ANAK 1 melihat korban seorang perempuan warganegara asing (saksi PERTHUIS CAROLINE), kemudian anak TERDAKWA ANAK 1 menyuruh anak TERDAKWA ANAK 2 untuk melakukan penjambretan tersebut namun mengatakan “ takut”, dan tidak berani, oleh karena itu yang sebelumnya anak TERDAKWA ANAK 1 yang menyeter sepeda motor berubah posisi yang mana menyeter adalah anak TERDAKWA ANAK 2 sedangkan anak TERDAKWA ANAK 1 yang dibonceng dan yang akan mengambil paksa barang milik korban (saksi PERTHUIS CAROLINE) ;-----

- Bahwa pada saat itu korban (saksi PERTHUIS CAROLINE) masih cukup jauh jaraknya yaitu diseberang jalan, sehingga anak ELLEN ADHI PRATAM bersama anak TERDAKWA ANAK 2 masih sempat mengganti posisi tersebut, setelah berubah posisi dan korban (saksi PERTHUIS CAROLINE) sudah sampai disamping anak TERDAKWA ANAK 1 dan anak TERDAKWA ANAK 2, maka anak TERDAKWA ANAK 1 langsung menjambret atau mengambil paksa tas milik warganegara asing tersebut (saksi PERTHUIS CAROLINE) yang sedang digendongnya dan setelah berhasil anak TERDAKWA ANAK 2 melajukan kendaraannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2 berhasil mencuri atau menjambret barang milik korban (saksi PRTHUIS CAROLINE) namun belum sempat dinikmati hasilnya karena keburu ditangkap massa dan diadili di tempat tersebut ;-----
- Bahwa anak TERDAKWA ANAK 1 belum sempat memeriksa isi tas tersebut karena sehabis melakukan penjambretan, kemudian kembali anak TERDAKWA ANAK 1 mengemudikan sepeda motor dan pada saat itu tas dilemparkan oleh anak TERDAKWA ANAK 2, kemudian anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2 ditangkap dan dihakimi massa ;-----
- Bahwa tujuan anak TERDAKWA ANAK 1 melakukan pencurian atau jambret adalah agar mendapatkan hasil berupa uang ataupun barang dan selanjutnya uang atau barang tersebut untuk memiliki dan untuk kepentingan sendiri ;-----
- Bahwa anak TERDAKWA ANAK 1 sama sekali belum sempat menikmati hasil pencurian atau jambret tersebut karena keburu diamankan dan dihakimi oleh massa ;-----
- Bahwa tas yang diambil oleh anak ELLEN ADHI PRATA bersama anak TERDAKWA ANAK 2 adalah bukan tas miliknya melainkan tas milik orang lain (saksi PERTHUI CAROLINE) dan tidak ada minta ijin sebelum mengambil tas tersebut ;-----
- Bahwa anak TERDAKWA ANAK 1 mengku sangat menyesal atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----
- Bahwa anak TERDAKWA ANAK 1 tidak mempunyai saksi yang bisa meringankan atau yang dapat mengatakan bahwa tidak ada melakukan penjambretan tersebut ;-----
- Bahwa anak TERDAKWA ANAK 1 merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Bahwa anak TERDAKWA ANAK 1 masih ingin bersekolah dan melanjutkan pendidikannya dengan baik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa anak **TERDAKWA ANAK 2** memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi dalam persidangan ini didampingi oleh penasehat hukum yaitu Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Benny Mulyawan & Pattner Counsellor & Attoeney At Law dengan alamat Jalan Andaksa Kav Menuri B2 Denpasar atas nama BENNY HARYONO.P SH,MH ;-----

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak TERDAKWA ANAK 2 melakukan pencurian (jambret) pada hari Senin, 14 Maret 2016, sekira pukul 15.30 wita, bertempat di daerah Pecatu namun tempat pastinya atau jelasnya tidak diketahui karena baru saat itu saja dating ketempat tersebut;-----
- Bahwa korban pencurian (jambret) yang dilakukan oleh anak TERDAKWA ANAK 2 adalah seorang perempuan warganegara asing yang identitasnya tidak diketahui (saksi korban PERTHUIS CAROLINE) dan anak TERDAKWA ANAK 2 anak TERDAKWA ANAK 2 melakukan pencurian (jambret) tersebut bersama anak TERDAKWA ANAK 1, alamat jalan Merpati Denpasar namun tepatnya tidak diketahui;
- Bahwa barang-barang yang dicuri atau dijambret oleh anak TERDAKWA ANAK 2 bersama dengan anak TERDAKWA ANAK 1 berupa : 1 (satu) buah tas jinjing yang isinya tidak diketahui, karena tidak sempat memeriksa keburu dikejar oleh seseorang dan dapat dikejar dan disuruh balik untuk meminta maaf. Adapun cara anak TERDAKWA ANAK 2 bersama anak ELLEN ADHI PRATA melakukan pencurian atau jambret adalah menunggu tamu yang sedang berjalan kaki (saksi PERTHUIS CAROLINE) yang menuju arahnya dan begitu ada di samping kanannya, anak TERDAKWA ANAK 1 mengambil dengan paksa tas yang tergantung dibahu korban (saksi PERTHUIS CAROLINE) dan setelah berhasil mengambil tas tersebut anak TERDAKWA ANAK 2 langsung melarikan sepeda motornya yang mereka naiki bersama anak TERDAKWA ANAK 1;-----
- Bahwa anak TERDAKWA ANAK 2 menjelaskan pada saat melakukan pencurian atau jambret yang menyetir sepeda motor adalah anak TERDAKWA ANAK 2, sedangkan anak TERDAKWA ANAK 1 bertugas untuk mengambil paksa atau menjambret tas milik korban (saksi PERTHUIS CAROLINE) dan setelah berhasil anak TERDAKWA ANAK 2 langsung menjalankan sepeda motornya, yang mana pada saat menunggu korban (saksi PERTHUIS CAROLINE) mesin sepeda motor dalam keadaan hidup atau menyala sehingga anak TERDAKWA ANAK 2 bersama anak TERDAKWA ANAK 1 langsung bisa melarikan diri setelah berhasil melakukan pencurian atau jambret;-----
- Bahwa pencurian atau jambret tersebut sebelumnya sudah direncanakan oleh mereka berdua (anak TERDAKWA ANAK 2 bersama anak TERDAKWA ANAK 1) terlebih dahulu karena pada saat anak TERDAKWA ANAK 1 mengantar anak TERDAKWA ANAK 2 pulang dari bubar sekolah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps



sempat ceritra bahwa cari uang dan barang bias dengan mudah yaitu dengan cara mencuri atau menjambret, sesuai ceritra dari anak TERDAKWA ANAK 1 kemudian anak TERDAKWA ANAK 2 menyetujui melakukan penjambretan tersebut asalkan tidak dilakukan di daerah jalan Plaza Kuta, sehubungan dengan hal tersebut anak TERDAKWA ANAK 2 bersama an ak TERDAKWA ANAK 1 daerah Jimbaran dan yang mempunyai gagasan penjambretan tersebut disepakati berdua;-----

- Bahwa anak TERDAKWA ANAK 2 kenal baik dengan anak TERDAKWA ANAK 1 karena teman satu sekolah yaitu di SMP PGRI I Denpasar dan disamping itu sering bertemu di tempat permainan Biliard di jalan Kalimutu Denpasar;-----
- Bahwa anak TERDAKWA ANAK 2 tidak ingat identitas sepeda motor miliknya tersebut karena STNKnya dipegang oleh ibunya dan palt nomornya dilepas oleh ibunya, namun yang jelas sepeda motor tersebut adalah handa Scopy , namun pada saat ditangkap oleh massa dan langsung dikeroyok rame-rame dan sepeda motornya dibakar massa dan habis terbakar yang masih sisanya sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa anak TERDAKWA ANAK 2 bersama anak ELLEN ADHI PRATAM berhasil melakukan pencurian atau jambret tersebut namun pada saat akan kabur dikejar oleh seseorang (saksi KOMANG BUDASANA) dan akrena takut maka anak TERDAKWA ANAK 2 anak TERDAKWA ANAK 2 langsung membuang tas hasil jambret tersebut , kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian, sehingga anak TERDAKWA ANAK 2 bersama anak TERDAKWA ANAK 1 belum sempat menikmati hasil pencurian atau jambret tersebut;-----
- Bahwa tas yang diambil oleh anak ELLEN ADHI PRATA saat dibonceng oleh anak TERDAKWA ANAK 2 adalah bukan tas miliknya melainkan tas milik orang lain (saksi PERTHUI CAROLINE) dan tidak ada minta ijin sebelum mengambil tas tersebut. Kepada pemiliknya yaitu kepada saksi PERTHUIS CAROLINE ;-----
- Bahwa setelah pemeriksa menunjukkan sebuah tas kepada anak TERDAKWA ANAK 2, selanjutnya anak TERDAKWA ANAK 2 membenarkan tas yang ditunjukkan tersebut yang berhasil dijambret bersama anak TERDAKWA ANAK 1 milik seorang perempuan warganegara asing (saksi korban PERTHUIS CAROLINE) dan menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motorHonda Scopy dalam keadaan rusak berat karena dibakar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya anak TERDAKWA ANAK 2 membenarkan sepeda motor tersebut yang dipergunakan melakukan pencurian atau jambret bersama anak TERDAKWA ANAK 1;-----

- Bahwa anak TERDAKWA ANAK 2 mengaku sangat menyesal telah melakukan perbuatan jahat dengan menjambret dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Bahwa anak TERDAKWA ANAK 2 tidak mempunyai saksi yang bisa meringankan atau yang dapat mengatakan bahwa tidak ada melakukan penjambretan tersebut;-----
- Bahwa anak TERDAKWA ANAK 2 menceritakan kronologis pencurian atau jambret yang dilakukan bersama anak TERDAKWA ANAK 1 adalah sebagai berikut : pada hari senin, tanggal 14 Maret 2016, sekira pukul 12.00 wita, sepulang dari sekolah dari SMP PGRI I Denpasar, anak TERDAKWA ANAK 2, mampir dipergunakan Bilyard jalan Kalimutu dan saat itu bertemu dengan anak TERDAKWA ANAK 1 yang sama-sama sekolah di SMP PGRI I Denpasar;-----
- Bahwa pada saat anak TERDAKWA ANAK 2 menyuruh anak TERDAKWA ANAK 1 mengantar pulang untuk ganti baju dan setelah ganti baju mereka merencanakan kembali ke tempat Bilyard tersebut dan dalam perjalanan anak PUTU IPAN ADHI GERISTIAWAN sempat mengeluh kehabisan uang karena habis main judi dan pada saat itu anak TERDAKWA ANAK 1 mengatakan “ bahwa dengan ceritra dari temannya bahwa dengan menjambret bisa menghasilkan uang dan barang, dengan ceritra tersebut anak TERDAKWA ANAK 2 tertarik dan langsung mengiyakan dengan mengatakan “ jangan melakukan di daerah Kuta karena ada pamannya di daerah tersebut;-----
- Bahwa kemudian anak TERDAKWA ANAK 2 bersama anak TERDAKWA ANAK 1 sepakat melakukan pencurian atau penjambretan di daerah Jimbaran, sehubungan dengan hal tersebut anak TERDAKWA ANAK 1 melajukan kendaraannya ke arah selatan sampai di tempat yang tidak diketahui oleh anak TERDAKWA ANAK 2 dan pada saat itu mereka melihat seorang perempuan warganegara asing (saksi korban PERTHUIS CAROLINE) yang sedang berjalan kaki diseberang jalan berlawanan arah, pada saat itu anak TERDAKWA ANAK 2 disuruh oleh anak TERDAKWA ANAK 1 untuk menjambret tas orang tersebut (saksi korban PERTHUIS CAROLINE), namun anak PUTU GERISTIAWAN mengatakan “ tidak berani”, selanjutnya anak TERDAKWA ANAK 1 memotong jalan ke arah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps



saksi korban PRTHUIS CAROLINE dan berhenti disebelah kanan jalan yang mana mesin sepeda motor dalam keadaan menyala atau hidup;-----

- Bahwa selanjutnya anak TERDAKWA ANAK 2 menukan tempat duduk dengan anak TERDAKWA ANAK 1 yang mengemudikan sepeda motor, sehingga posisi menjadi anak TERDAKWA ANAK 2 yang tadinya dibonceng berubah posisi menjadi yang menyetir (mengemudikan) sepeda motor sedangkan anak TERDAKWA ANAK 1 yang tadinya menyetir sepeda motor menjadi dibonceng, selanjutnya setelah saksi korban PERTHUIS CAROLINE berada di sebelah kanan mereka berdua, langsung anak TERDAKWA ANAK 1 menjambret tas saksi korban PERTHUIS CAROLINE dan begitu berhasil langsung anak TERDAKWA ANAK 2 menjalankan sepeda motor untuk kabur;-----
- Bahwa setelah berjalan beberapa ratus meter kembali mereka tukaran posisi, yang mana yang dibonceng kembali menyetir sepeda motor, karena mereka tidak hafal dengan jalan tempat tersebut kemudian anak ELLEN ADHI PRATAM menutar kembali sepeda motor kearah semula dan beberapa saat kemudian mereka dipepet oleh seseorang (saksi KOMANG BUDASENA) dengan mengatakan agar kembali ke tempat semula atau ke tempat saksi korban PERTHUIS CAROLINE untuk meminta maaf dan pada saat itu juga anak TERDAKWA ANAK 2 langsung membuang hasil jambretnya dan baru berjalan beberapa meter dan belum sesampai di tempat saksi korban PERTHUIS CAROLINE, anak TERDAKWA ANAK 2 bersama anak TERDAKWA ANAK 1 keburu dihakimi massa dan sepeda motornya dibakar pula oleh massa ;-----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa : -----

- 1 (satu) sebuah tas kain warna Cream yang bertulisan “ The Calmtree Bungalows dalam keadaan robek dan tali putus ;-----
- 1 (satu) camera warna hitam merk Lumik bersama kotaknya ;-----
- uang tunai Rp. 497.000,00 (empat ratus simbilan puluh tujuh ribu rupiah) bersama dompetnya ;-----
- 1 (satu) unit kerangka sepeda motor Scoopy habis terbakar ;-----



Bahwa setelah barang bukti tersebut diperlihatkan dan diperhatikan, para saksi dan Para Terdakwa anak membenarkan barang-barang tersebut sebagai barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, selanjutnya Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta peristiwa hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian (jambret) pada hari Senin, 14 Maret 2016, sekira pukul 15.30 wita bertempat di Jalan Labuhan Sait, Desa Pecata, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;-----
- Bahwa korban pencurian (jambret) yang dilakukan Para Terdakwa adalah seorang perempuan warganegara asing yang identitasnya tidak diketahui (saksi korban PERTHUIS CAROLINE) dan anak TERDAKWA ANAK 1 melakukan pencurian (jambret) tersebut bersama anak TERDAKWA ANAK 2, alamat jalan Imam Bonjol Denpasar namun tepatnya anak TERDAKWA ANAK 1 tidak tahu ;-----
- Bahwa barang-barang yang dicuri atau dijambret oleh anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2 berupa : 1 (satu) buah tas jinjing yang isinya tidak diketahui, karena tidak sempat memeriksa atau melihat. Dan adapun cara anak ELLEN ADHI PRATA bersama anak TERDAKWA ANAK 2 melakukan pencurian atau jambret adalah memepet korban (saksi PERTHUIS CAROLINE dari sebelah kanan menuju seberang jalan, selanjutnya anak TERDAKWA ANAK 1 setelah korban (saksi PERTHUIS CAROLINE) dipepet maka anak TERDAKWA ANAK 1 mengambil paksa tas yang digendong oleh korban (saksi PERTHUIS CAROLINE) ;-----
- Bahwa anak TERDAKWA ANAK 1 pada saat melakukan pencurian atau jambret yang menyetir sepeda motor adalah anak TERDAKWA ANAK 2, sedangkan anak TERDAKWA ANAK 1 bertugas untuk mengambil paksa atau menjambret tas milik korban (saksi PERTHUIS CAROLINE) ;-----
- Bahwa selanjutnya anak TERDAKWA ANAK 1 juga menjelaskan bahwa pencurian atau jambret yang dilakukan bersama anak TERDAKWA ANAK 2 adalah dilakukan secara spontanitas pada saat sedang berdua di jalan, karena pada saat itu anak TERDAKWA ANAK 2 mengeluh tidak mempunyai uang dan pada saat itu anak TERDAKWA ANAK 1 mengatakan “ pernah



mendengar cerita bahwa ada seseorang yang berhasil melakukan pencurian atau jambret dan menghasilkan uang;

- Bahwa selanjutnya anak TERDAKWA ANAK 2 kedengarannya tertarik dan mengiyakan, oleh karena itu anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2 langsung meluncur ke arah daerah Pecatu dan pada saat di jalan anak TERDAKWA ANAK 1 bertanya kepada anak TERDAKWA ANAK 2 “ berani melakukan pencurian atau melakukan jambret dan pada saat itu anak TERDAKWA ANAK 2 mengatakan “ akan mencobanya” ;-----

- Bahwa setelah sampai di daerah Pecatu , anak TERDAKWA ANAK 1 melihat korban seorang perempuan warganegara asing (saksi PERTHUIS CAROLINE), kemudian anak TERDAKWA ANAK 1 menyuruh anak TERDAKWA ANAK 2 untuk melakukan penjabretan tersebut namun mengatakan “ takut”, dan tidak berani, oleh karena itu yang sebelumnya anak TERDAKWA ANAK 1 yang menyetir sepeda motor berubah posisi yang mana menyetir adalah anak TERDAKWA ANAK 2 sedangkan anak TERDAKWA ANAK 1 yang dibonceng dan yang akan mengambil paksa barang milik korban (saksi PERTHUIS CAROLINE) ;-----

- Bahwa pada saat itu korban (saksi PERTHUIS CAROLINE) masih cukup jauh jaraknya yaitu diseberang jalan, sehingga para Terdakwa masih sempat mengganti posisi tersebut, setelah berubah posisi dan korban (saksi PERTHUIS CAROLINE) sudah sampai disamping para Terdakwa, maka anak TERDAKWA ANAK 1 langsung menjambret atau mengambil paksa tas milik warganegara asing tersebut (saksi PERTHUIS CAROLINE) yang sedang digendongnya dan setelah berhasil anak TERDAKWA ANAK 2 melajukan kendaraannya ;-----

- Bahwa Para Terdakwa berhasil mencuri atau menjambret barang milik korban (saksi PRTHUIS CAROLINE) namun belum sempat dinikmati hasilnya karena keburu ditangkap massa dan diadili di tempat tersebut ;----

- Bahwa anak TERDAKWA ANAK 1 belum sempat memeriksa isi tas tersebut karena sehabis melakukan penjabretan, kemudian kembali anak TERDAKWA ANAK 1 mengemudikan sepeda motor dan pada saat itu tas dilemparkan oleh anak TERDAKWA ANAK 2, kemudian anak TERDAKWA ANAK 1 bersama anak TERDAKWA ANAK 2 ditangkap dan dihakimi massa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian atau jambret adalah agar mendapatkan hasil berupa uang ataupun barang dan selanjutnya uang atau barang tersebut untuk memiliki dan untuk kepentingan sendiri ;-----
- Bahwa Para Terdakwa sama sekali belum sempat menikmati hasil pencurian atau jambret tersebut karena keburu diamankan dan dihakimi oleh massa ;-----
- Bahwa tas yang diambil oleh Para Terdakwa adalah bukan tas miliknya melainkan tas milik orang lain (saksi PERTHUI CAROLINE) dan tidak ada minta ijin sebelum mengambil tas tersebut ;-----
- Bahwa Para Terdakwa mengku sangat menyesal atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai saksi yang bisa meringankan atau yang dapat mengatakan bahwa tidak ada melakukan penjambretan tersebut ;-----
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Bahwa Para Terdakwa masih ingin bersekolah dan melanjutkan pendidikannya dengan baik ;-----

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa hukum sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “ barang siapa ”; -----
2. Unsur “ mengambil barang sesuatu ”;-----
3. Unsur “ seluruhnya atau sebagian milik orang lain ”;-----
4. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” ;-----
5. Unsur “ dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”;-----

Ad.1. Tentang Unsur Barang Siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” pada unsur dakwaan ini adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia; ---



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa anak, maka telah ternyata bagi Hakim bahwa Terdakwa anak TERDAKWA ANAK 1 dan Anak TERDAKWA ANAK 2 adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa anak dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri para Terdakwa anak sendiri, hal mana berarti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah error ini persona; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" sebagaimana dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri para terdakwa anak; -----

Ad.2. Tentang Unsur Mengambil Barang Sesuatu ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi yaitu saksi Perthuis Caroline dan saksi I Wayan Sumerta Yasa yang menerangkan bahwa sebelumnya barang berupa 1 (satu) sebuah tas jinjing warna Cream yang yang berisikan : 1 (satu) buah Ipad merk Apple, 1 (satu) camera warna hitam merk Lumik bersama kotaknya, uang tunai Rp. 497.000,00 (empat ratus simbilan puluh tujuh ribu rupiah) bersama dompetnya, 1 (satu) buah Pasport Republique Francaise Nomor : 12CH97100, atas nama : saksi PERTHUIS CAROLINE, 1 (satu) buah SIM International atau Permis International atas nama : saksi PERTHUIS CAROLINE, 1 (satu) buah kartu identitas atas nama : PERTHUIS CAROLINE, 1 (satu) buah kartu member Regional atas nama : PERTHUIS CAROLINE., 1 (satu) buah kartu Cridit BNP PARIBAS, 1 (satu) buah Kartu Cridit CA dan 1 (satu) buah Kartu Kridit FORTUNEO BANQU sedang dibawa pada bahu kiri saksi korban Perthuis Caroline kemudian anak TERDAKWA ANAK 2 yang mengendarai sepeda motor memepet saksi korban Perthuis Caroline, setelah dekat anak TERDAKWA ANAK 1 menarik tas yang dibawa oleh saksi korban Perthuis Caroline oleh saksi Perthuis Caroline lalu diambil oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan anak TERDAKWA ANAK 1 dan anak TERDAKWA ANAK 2 yang membenarkan keterangan saksi-saksi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut sebelum hilang barang-barang tersebut ada pada bahu kiri saksi korban Perthuis Caroline lalu diambil oleh mereka anak tanpa ijin ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “mengambil barang sesuatu” sebagaimana dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri para terdakwa anak; -----

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Perthuis Caroline dan saksi I Wayan Sumerta Yasa serta keterangan mereka anak sendiri yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 12.00 wita anak TERDAKWA ANAK 2 pulang dari sekolah, lalu menuju ke tempat Bilyard tepatnya di Jalan Kalimutu Denpasar, ditempat itu anak TERDAKWA ANAK 2 bertemu dengan anak TERDAKWA ANAK 1 kemudian anak TERDAKWA ANAK 2 menyuruh anak TERDAKWA ANAK 1 untuk mengantarnya pulang kerumah untuk ganti pakaian, setelah itu mereka anak pergi menuju ke tempat bilyard lagi, namun ditengah perjalanan anak TERDAKWA ANAK 2 bercerita kalau dirinya tidak mempunyai uang, kemudian anak TERDAKWA ANAK 1 mengatakan bahwa ada temannya bercerita kalau menjambret bisa menghasilkan uang, mendengar hal tersebut anak TERDAKWA ANAK 2 menjadi tertarik, lalu mereka anak pergi menuju ke daerah Pecatu Jimbaran dengan mengendarai sepeda motor honda Scoopy warna putih, sesampainya di Jalan Labuan Sait mereka anak melihat saksi korban Perthuis Caroline warga negara asing sedang berjalan kaki dipinggir jalan dengan menjinjing sebuah tas di bahu kirinya kemudian anak TERDAKWA ANAK 2 yang mengendarai sepeda motor memepet saksi korban Perthuis Caroline, setelah dekat anak TERDAKWA ANAK 1 tanpa seijin pemiliknya yakni saksi korban Perthuis Caroline menarik tas yang dibawa oleh saksi korban Perthuis Caroline, lalu mereka anak pergi meninggalkan saksi korban Perthuis Caroline, namun perbuatan mereka anak tersebut diketahui oleh saksi Komang Budasana dan saksi I Wayan Sumerta Yasa dengan menggunakan sepeda motor, saksi I Wayan Sumerta Yasa sempat menendang sepeda motor yang dikendarai mereka anak hingga mereka anak terjatuh lalu mereka anak dihakimi oleh massa dan sepeda motor honda scoopy warna putih yang dikendarai mereka anak dibakar oleh massa, maksud dan tujuan mereka anak mengambil barang-barang tersebut adalah akan mereka anak miliki dan dipergunakan untuk kepentingan anak sendiri, perbuatan mereka anak yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri para terdakwa anak; -----

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

Menurut keterangan saksi Perthuis Caroline dan saksi I Wayan Sumerta Yasa serta keterangan mereka anak sendiri yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 12.00 wita anak TERDAKWA ANAK 2 pulang dari sekolah, lalu menuju ke tempat Bilyard tepatnya di Jalan Kalimutu Denpasar, ditempat itu anak TERDAKWA ANAK 2 bertemu dengan anak TERDAKWA ANAK 1 kemudian anak TERDAKWA ANAK 2 menyuruh anak TERDAKWA ANAK 1 untuk mengantarnya pulang kerumah untuk ganti pakaian, setelah itu mereka anak pergi menuju ke tempat bilyard lagi, namun ditengah perjalanan anak TERDAKWA ANAK 2 bercerita kalau dirinya tidak mempunyai uang, kemudian anak TERDAKWA ANAK 1 mengatakan bahwa ada temannya bercerita kalau menjambret bisa menghasilkan uang, mendengar hal tersebut anak TERDAKWA ANAK 2 menjadi tertarik, lalu mereka anak pergi menuju ke daerah Pecatu Jimbaran dengan mengendarai sepeda motor honda Scoopy warna putih, sesampainya di Jalan Labuan Sait mereka anak melihat saksi korban Perthuis Caroline warga negara asing sedang berjalan kaki dipinggir jalan dengan menjinjing sebuah tas di bahu kirinya kemudian anak TERDAKWA ANAK 2 yang mengendarai sepeda motor memepet saksi korban Perthuis Caroline, setelah dekat anak TERDAKWA ANAK 1 tanpa seijin pemiliknya yakni saksi korban Perthuis Caroline menarik tas yang dibawa oleh saksi korban Perthuis Caroline, lalu mereka anak pergi meninggalkan saksi korban Perthuis Caroline, namun perbuatan mereka anak tersebut diketahui oleh saksi Komang Budasana dan saksi I Wayan Sumerta Yasa dengan menggunakan sepeda motor, saksi I Wayan Sumerta Yasa sempat menendang sepeda motor yang dikendarai mereka anak hingga mereka anak terjatuh lalu mereka anak dihakimi oleh massa dan sepeda motor honda scoopy warna putih yang dikendarai mereka anak dibakar oleh massa, maksud dan tujuan mereka anak mengambil barang-barang tersebut adalah akan mereka anak miliki dan dipergunakan untuk kepentingan anak sendiri, perbuatan mereka anak yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri para terdakwa anak; -----

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; -----

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut keterangan saksi Perthuis Caroline dan saksi I Wayan Sumerta Yasa serta keterangan mereka anak sendiri yang menerangkan bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi Perthuis Caroline diambil oleh mereka anak yakni anak TERDAKWA ANAK 1 dan anak TERDAKWA ANAK 2 dengan cara anak TERDAKWA ANAK 2 yang mengendarai sepeda motor memepet saksi korban Perthuis Caroline, setelah dekat anak TERDAKWA ANAK 1 tanpa seijin pemiliknya yakni saksi korban Perthuis Caroline menarik tas yang dibawa oleh saksi korban Perthuis Caroline, lalu mereka anak pergi meninggalkan saksi korban Perthuis Caroline ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri para terdakwa anak; -----

.Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa Anak. Dalam hal ini, Terdakwa Anak dapat menginsyafi sedemikian rupa bahwa perbuatannya tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga Terdakwa Anak haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya a quo; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dengan perbuatannya a quo, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atau dikenai tindakan sesuai dengan kesalahannya tersebut serta dalam kerangka pemenuhan pembinaan Terdakwa selaku anak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang untuk itu; -----

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa anak telah terlibat dalam serangkaian tindak pidana yang masih dalam proses persidangan, maka agar terdapat kesatuan perlakuan yang sinkron dan komprehensif bagi pembinaan dikemudian hari atas diri Terdakwa selaku anak yang bermasalah dengan hukum, maka dalam perkara ini Terdakwa anak haruslah dijatuhi pidana, dimana pemidanaan itu sendiri sedemikian rupa lebih diorientasikan hingga terdapat keadaan penyelesaian secara utuh atas seluruh permasalahan hukum

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapinya, in casu perkara yang dihadapi Terdakwa sekarang ini. Bahwa dengan penyelesaian yang utuh tersebut serta berdasarkan asas perlindungan, akan menjadi titik tolak perlakuan dalam kerangka pembinaan Terdakwa secara komprehensif dikemudian hari, hal mana sebagaimana disarankan pula oleh Pembimbing kemasyarakatan dalam hasil penelitian kemasyarakannya Nomor : W 20 .PAS.EBDP.PK.01.05.10-1107 tanggal 8 April 2016; -----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Anak dan lagi agar tujuan pembinaan Terdakwa anak dapat terlaksana secara komprehensif mengingat Terdakwa anak masih akan menjalani persidangan atas permasalahan hukum (perkara tindak pidana) sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa anak haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa Anak haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hasil Penelitian Petugas Kemasyarakatan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa anak **TERDAKWA ANAK 1** dan Terdakwa anak **TERDAKWA ANAK 2** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa anak **TERDAKWA ANAK 1** dan Terdakwa anak **TERDAKWA ANAK 2** masing-masing dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**,;-----
3. Memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebelum lalu tempo percobaan masing-masing **selama 4 (empat) bulan** para terdakwa melakukan perbuatan pidana ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) sebuah tas kain warna Cream yang bertulisan “ The Calmtree Bungalows dalam keadaan robek dan tali putus ;-----
 - 1 (satu) camera warna hitam merk Lumik bersama kotaknya ;-----
- uang tunai Rp. 497.000,00 (empat ratus simbilan puluh tujuh ribu rupiah) bersama dompetnya ;-----
- Dikembalikan kepada saksi korban Perthuis Caroline;*-----
- 1 (satu) unit kerangka sepeda motor Scoopy habis terbakar ;-----
- Dikembalikan kepada anak TERDAKWA ANAK 2;*-----
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada **hari SENIN, tanggal 24 OKTOBER 2016**, oleh I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I WAYAN DERESTA, SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh NI LUH WAYAN ADHI ANTARI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan Anak pada Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar dan orang Tua Para Terdakwa anak ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Wayan Deresta, SH.

I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 24 Oktober 2016 Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa menyatakan menerima terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Oktober 2016. Nomor 25 / Pid.Sus.Anak / 2016 / PN Dps ; -----

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps



Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : KAMIS, tanggal 8 OKTOBER 2015 Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Oktober 2015 No. 15 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN Dps ; -----

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

I KETUT SULENDRA, SH.

Nip. 19571231 197603 1 002

Halaman 28 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28